ECOMED

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUE CELEBRA POR UNA PARTE EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL C. **JOSE ALFREDO QUIÑONES NAVARRETE** (QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE, CON NÚMERO IDMEX1244545021 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) Y POR OTRA PARTE EN SU CALIDAD DE AFILIADO LA PERSONA MORAL **MONTAJES Y ESTRUCTURAS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.** SIENDO SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. MARIA DEL ROCIO MARTINEZ ANDRADE (QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE, CON NÚMERO IDMEX1836365187 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO **"GENERADOR"** Y CUANDO ACTUEN O SEAN CITADOS DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA **"LAS PARTES",** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

Declara "ECOMED"

1. Que es una persona física legalmente registrada ante La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. Que su objeto social es servicios de recolección de materiales peligrosos.

3. Que su representante el **C. JOSE ALFREDO QUIÑONES NAVARRETE**, cuenta con capacidad legal para suscribir el presente instrumento.

4. Que cuenta con la capacidad jurídica y técnica, así como con los elementos propios para obligarse a cumplir los trabajos pactados en este contrato.

5. Se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo su registro: QUNA920920BW6

6. Se encuentra debidamente inscrito en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo su registro: **10-I-01D-19**

7. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Camino del Ciclón 106 Fracc. Los Remedios, Durango, Dgo. C.P. 34100

DECLARA "GENERADOR"

1. Que con instrumento público Número 23357, pasando ante la fe del Notario Público Número 29 Lic. Zita Lucia Arellano Zajur en la ciudad de Zacatecas, Zac. acredita su legal representación por la C. María del Rocío Martínez Andrade para obligarse dentro del presente.

ECOMED

2.- Que tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como para los efectos legales a que sea conducente por la celebración del presente instrumento en: **Calle Benemérito de las Américas #137 Col. López Mateos Sombrerete, Zac. C.P. 99102**

CLAUSULAS

PRIMERA. - El objeto del contrato es la contratación del servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en : **Calle Benemérito de las Américas #137 Col. López Mateos Sombrerete, Zac. C.P. 99102**

SEGUNDA. – El costo por el servicio descrito en el objeto del presente instrumento, será el de una Póliza Anual de **$9,100.00 más IVA** que incluye hasta 130 kg de RPBI, un contendor para punzocortante de 1 litro y hasta 4 bolsas rojas para Rpbi 55x60 cm. El kilogramo excedente y los residuos peligrosos tóxicos tendrá un costo adicional (Anexo 1), en caso de requerir envases y embalajes adicionales al que se entregan, éstos tendrán un costo extra a precio preferente por el tipo de póliza contratada (Anexo 2). Los pagos respectivos se realizarán por transferencia electrónica de fondos a la cuenta Clabe del Banco Santander **014190220007713953.**

TERCERA. - El presente contrato cubre un período de 12 meses a partir del día **1º de Enero al 31 de Diciembre del 2025**, con capacidad de renovación de acuerdo las partes así lo decidan.

CUARTA. - VIGENCIA. - El presente contrato inicia su vigencia a partir del mismo día de su firma, para concluir después de en un periodo de 12 meses, asimismo sustituye el contrato anterior el cual concluía su vigencia el 31 de Marzo del 2025.

QUINTA. - Los compromisos por ambas partes se llevarán a cabo de la siguiente manera:

"ECOMED" se compromete a:

- Recolectar los residuos peligrosos biológicos infecciosos del generador.
- Proporcionar los envases y embalajes correspondientes para cada residuo.
- Capacitar al personal involucrado en el área de trabajo del generador en cuanto al manejo correcto de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, la capacitación tiene una duración aproximada de 1 hora y podrá ser programada durante los primeros 30 días hábiles a partir de la fecha de firma del contrato.
- Dar almacenaje temporal de los residuos y canalizar para su destino final.

"Generador" se compromete a:

- Hacer la separación de residuos peligrosos biológicos infecciosos correctamente para no incurrir en sanciones monetarias.
- Tomar los cursos de capacitación en manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos.

ECOMED

- Salvaguardar las constancias de recolección otorgada por "ECOMED".
- Hacer entrega de los residuos en un lapso no mayor a 20 minutos desde que llegan los operadores a recolectar.
- Cumplir el Reglamento de la Corporación (Anexo 3).

SEXTA. - ECOMED concede un plazo de 15 días como máximo para renovar el presente contrato al finalizar el mismo, de no presentar por escrito la terminación o solicitud de renovación del presente instrumento, se renovará automáticamente, tomando vigencia por el lapso de 6 meses contados a partir de la fecha de vencimiento.

SEPTIMA. - Toda la información, y documentos entregados para la firma de este contrato, la empresa puede hacer uso de la información siempre respetando las Políticas de Privacidad.

OCTAVA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.
En el supuesto de que existan causas que impidan la ejecución del objeto de este contrato, **"ECOMED"** y el "GENERADOR" podrán exigir el cumplimiento o la rescisión de los servicios materia del presente Instrumento.

En el caso de que el "GENERADOR" quiera terminar el contrato anticipadamente se penalizara con el **10 % del total de factura anual** de este mismo por cada mes que anticipe la terminación del contrato.
En el caso de rescisión del presente acuerdo de voluntades, se podrá efectuar sin necesidad de declaración judicial; siempre y cuando se presenten las siguientes causas:

a) Que **"ECOMED"** no inicie la ejecución de los servicios señalados y que esto pueda causarle algún perjuicio a la otra parte.

b) Por suspensión injustificada de los servicios objeto del presente instrumento legal, así como por atraso en la ejecución de los servicios contratados.

c) En general por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones derivadas del presente instrumento.

Ambas partes convienen que para poder establecer un hecho que se considere incumplimiento, la parte interesada formulará una notificación por escrito a la otra, que le será entregada mediante correo certificado o entrega personal en su domicilio con acuse de recibo, con efectos de requerimiento, en la que se señalará el incumplimiento en que haya incurrido, la parte a la que se le indicie incumplimiento, la que contará con un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la recepción del requerimiento, para subsanar dicho incumplimiento, o bien, para manifestar lo que a su derecho convenga.

ECOMED

NOVENA. - SANCIONES

Las sanciones serán aplicadas en los siguientes escenarios:

- La incorrecta separación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos con una sanción de 20 UMAs.
- La recuperación por pérdida o daño del manifiesto de recolección otorgada por "ECOMED" con una sanción de 10 UMAs.
- El servicio tendrá un costo aun cuando no se haga entrega de residuos por falta de generación o por ausencia al momento de la recolección.
- Si se hace esperar a los operadores más de 20 minutos en la entrega de los residuos se hará una penalización de **$150.00 pesos mas IVA**

DECIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

Las partes para la interpretación y cumplimiento de este contrato se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles de la Ciudad de Durango, Dgo., renunciando a cualquier otro que les pudiera corresponder en razón de fuero o domicilios futuros.

DECIMA PRIMERA.- DOMICILIOS.-

Para los efectos de cualquier notificación o requerimiento las partes señalan como sus domicilios los que han quedado descritos en el capítulo de declaraciones de este contrato, el cual para el caso de modificarlo deberá de ser notificado a la contraria con 15 días de anticipación. De lo contrario cualquier notificación realizada en los domicilios, se tendrá por perfectamente hecha.

L e i d o que fue el presente contrato, y enterados de su alcance y contenido obligacional, fue firmado por los comparecientes en la Ciudad de Durango, Dgo. a los dos días del mes de Enero del año Dos mil veinticinco

POR " GENERADOR"

C. MARIA DEL ROCIO MARTINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

POR "ECOMED"

C. JOSE ALFREDO QUIÑONES NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL

ECOMED

ANEXO 1

KG EXCEDENTE	PRECIO PREFERENTE	1-500 kg	501-999KG	1000KG
RPBI: No anatómico, Punzocortante, Sangre, cepas y cultivos	$ 23			
RPBI: Patológico	$ 29			
RPQ: medicamento caduco, liquido de revelado, químicos caducos o fuera de especificación		$ 29	$ 26	$ 21

*Los precios ya incluyen IVA.

ECOMED

ANEXO 2

DESCRIPCION	PRECIO BASE	PRECIO PREFERENTE	PAQUETE
Bolsa RPBI roja o amarilla 110 x 120 cm 100 piezas	$ 3,023	$ 2,315	$ 1,929
Bolsa RPBI roja o amarilla 70 x 90 cm 100 piezas	$ 1,443	$ 1,105	$ 921
Bolsa RPBI roja o amarilla 55 x 60 cm 100 piezas	$ 527	$ 403	$ 336
Bolsa RPBI roja o amarilla 30 x 40 cm 100 piezas	$ 275	$ 210	$ 175
Bolsa RPBI roja o amarilla20x30 cm 100 piezas	$ 137	$ 105	$ 88
Contenedor RPBI - punzocortantes 1 Litro 1 pieza	$ 65	$ 50	$ 41
Contenedor RPBI - punzocortantes 1.8 Litros 1 pieza	$ 81	$ 62	$ 52
Contenedor RPBI - punzocortantes 3 Litros 1 pieza	$ 99	$ 76	$ 63
Contenedor RPBI - punzocortantes 4 Litros 1 pieza	$ 116	$ 89	$ 74
Contenedor RPBI - punzocortantes 8.5 Litros 1 pieza	$ 183	$ 140	$ 117
Contenedor RPBI - punzocortantes 13 Litros 1 pieza	$ 254	$ 194	$ 162
Contenedor RPBI - punzocortantes 30 Litros 1 pieza	$ 661	$ 506	$ 422
Contenedor RPBI - liquidos 1.8 Lt	$ 84	$ 65	$ 54
Contenedor RPBI - liquidos 3 Lt	$ 118	$ 91	$ 76
Contenedor RPBI - líquidos 4 Litros 1 pieza	$ 130	$ 100	$ 83
Contenedor RPBI - líquidos 8.5 Litros 1 pieza	$ 199	$ 153	$ 127
Contenedor RPBI - líquidos 13 Litros 1 pieza	$ 271	$ 208	$ 173

* **El costo de Paquete** aplica en compras de más de 1000 piezas en bolsas y más de 50 piezas en contenedores.
* **Los precios ya incluyen IVA.**

ECOMED

ANEXO 3

- SU RECOLECCIÓN SERÁ TURNADA SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DIARIA QUE YA SE TIENE ESTABLECIDA Y ASI EVITAR INCONVENIENTES COMO EL QUE SE ENCUENTRE CERRADO AL MOMENTO DE LA VISITA (ES CADA 4 SEMANAS Y ES RECOMENDABLE TENER A LA MANO LAS FECHAS PROGRAMADAS) Y LOS AVISOS PREVIOS A LA VISITA SE REALIZAN PARA QUE EL CLIENTE SE ENCUENTRE PREPARADO EN LA ENTREGA. LA RECOLECCION ESTÁ CALCULADA PARA QUE MÁXIMO SEA EN 20 MINUTOS, DE NO HABER ENTREGA EL CHOFER SE RETIRA

- **EN CASO DE ENCONTRARSE CERRADO, LA RECOLECCIÓN SERÁ COBRADA YA QUE EL SERVICIO SE ESTÁ PROPORCIONANDO Y EL NO USO DEL MISMO ES RESPONSABILIDAD EN SU TOTALIDAD DEL CLIENTE.**

- **ACLARACION** : UNA VEZ AL AÑO SE PRESENTAN DOS FECHAS EN EL MISMO MES (EJEMPLO: 1 Y 29, 2 Y 30, 3 Y 31)

- SUS PAGOS LOS PUEDE REALIZAR DE MANERA ANUAL O MENSUAL, AL MOMENTO DE LA RECOLECCIÓN O CON UN PLAZO DE CREDITO DE 15 DIAS Y PUEDEN SER EN EFECTIVO, CHEQUE, TARJETA O TRANSFERENCIA BANCARIA PROCURANDO REPORTAR SU PAGO AL NÚMERO TELEFÓNICO 6182358836 O AL CORREO info@eco-med.com.mx

- EN CASO DE REALIZAR TRANSFERENCIA, EN EL RUBRO DE **CONCEPTO** ANOTAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: **NOMBRE, NUMERO DE FACTURA, NUMERO DE BITÁCORA O MANIFIESTO**

JOSE ALFREDO QUIÑONES NAVARRETE
BANCO SANTANDER
CUENTA CLABE 014190220007713953
CUENTA Nº 22000771395